او المسلمين كما قدمناه فان كانت المقبرة واسعة يكره ذلك لان صاحب القبر يستوحش ٥ ٤٠ بذلك وان كانت الارض ضيقة جاز

(قوله أو المسلمين) اى ان لم يكن فى بيت المال شئ أو كان وظلم (قوله يستوحش) اى يغتم ويحزن (قوله لان أحدا من الناس الخ) اى فيمكن أنه لا يدفن حافره فيه فلم يتم له حق فيه (قوله أو المجلس) اى كمجلس أهل العلم (قوله أن يرفع البساط) اى بنحيه ولا يرفعه بيده لئلا يدخل فى ضمانه اذا ضاع كما تقدم فى السترة (قوله هكذا عمل عمر بن عبد العزيز) وعن أبى بكر رضى الله عنه أنه رأى رجلا عنده مسحاة يريد أن يحفر لنفسه قبرا فقال لا تعدد لنفسك قبرا واعدد نفسك للقبر قال البرهان الحلبى والذى ينبغى أنه لا يكره تهيئة نحو الكفن لان الحاجة اليه تتحقق غالبا بخلاف القبر لقوله تعالى وما تدرى نفس بأى أرض تموت والظاهر أن الانبغاء وعدمه هنا بمعنى الاولى وعدمه لا الوجوب وعدمه (قوله لذلك) اى لمال وهو قضيب ذهب وضع معه (قوله تتمة الخ) مما يلحق بذلك أنهم اذا فرغوا من دفنه يستحب الجلوس عند قبره بقدر ما ينحر جزور ويقسم لحمه يتلون القرآن ويدعون للميت فقد ورد أنه يستأنس بهم وينتفع به وعن عثمان رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لاخيكم وسلوا له التثبيت فانه الآن يسأل رواه أبو داود وتلقينه بعد الدفن حسن واستحبه الشافعية لما عن أبى امامة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب فليقم أحدكم على رأس القبر ثم ليقل يا فلان ابن فلانة فانه يسمع ولا يجيب ثم ليقل يا فلان يا ابن فلانة فانه يستوى قاعدا ثم ليقل يا فلان يا ابن فلانة فانه يقول أرشدنا يرحمك الله تعالى ولكنكم لا تسمعون فيقول اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وانك رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن اماما فان منكرا ونكيرا يتأخر كل واحد منهما ويقول انطلق بنا ما يقعدنا عند هذا وقد لقن حجته ويكون الله حجيجهما عنه فقال رجل يا رسول الله فان لم يعرف امه قال ينسبه الى امه حواء رواه الطبرانى فى الكبير وهو وان كان ضعيف الاسناد كما ذكره الحافظ لكن قال ابن الصلاح وغيره اعتضد بعمل اهل الشام قديما كما فى السراج وابن امير حاج وقد تقدم ما فيه والسؤال بعد الدفن فى محل لا يخرج منه ابدا الا لضرورة وعليه فلو وضع فى قبر للدوام ثم تحول اليه الماء فنقل للضرورة يكون السؤال فى الاول فلو جعل فى تابوت او موضع آخر لينقل لم يسأل فيه كذا فى الخلاصة والبزازية والاشهر أنه حين يدفن وقيل فى بيته تنطبق عليه الارض كالقبر ولا بد منه ولو فى بطن سبع او قعر بحر والحق انه يسأل كل احد بلسانه كما قاله اللقانى واختلف فى سؤال الانبياء عليهم السلام والاطفال ورجح عدمه فى الاول دون الثانى لكن يلقنه الملك فيقول له من ربك ثم يقول له قل الله ربى وهكذا الخ وقيل يلهمه الله تعالى فيجيب كما ألهم عيسى عليه السلام فى المهد وحكمة السؤال اظهار شرف المؤمن وخذلان الكافر واستثنى بعض اكابر اهل السنة جماعة فلا يسألون منهم المقتول فى معركة الكفار والمرابط والمطعون ومن مات فى زمن الطاعون والمبطون والمجنون وأهل الفترة والميت ليلة الجمعة ويومها والقارئ كل ليلة تبارك والملك وطالب العلم لقوله صلى الله عليه وسلم من جاءه أجله وهو يطلب العلم لقى الله ولم يكن بينه وبين النبيين الا درجة النبوة كذا فى جواهر الكلام والحديث رواه الطبرانى والدارمى وابن السنى بلفظ من جاءه ملك

اى بلا كراهة قال الفقيه ابو الليث رحمه الله لان احدا من الناس لا يدرى بأى ارض يموت وهذا كمن بسط بساطا ليصلى اى سجادة فى المسجد او المجلس فان كان المكان واسعا لا يصلى ولا يجلس عليه غيره وان كان المكان ضيقا جاز لغيره ان يرفع البساط ويصلى فى ذلك المكان او يجلس ومن حفر قبر لنفسه قبل موته فلا بأس به ويؤجر عليه هكذا عمل عمر بن عبد العزيز والربيع بن خثيم وغيرهما (ولا يخرج منه) لان الحق صار له وحرمته مقدمة (وينبش) القبر (لمتاع) كثوب ودرهم (سقط فيه) وقيل لا ينبش بل يحفر من جهة المتاع ويخرج (و) ينبش (لكفن مغصوب) لم يرض صاحبه الا بأخذه (ومال مع الميت) لان النبى صلى الله عليه وسلم اباح نبش قبر ابى رغال لذلك (ولا يتبش) الميت (بوضعه لغير القبلة او) وضعه (على يساره) أو جعل رأسه موضع رجليه ولو سوى اللبن عليه ولم يهل التراب نزع اللبن وراعى السنة * (تتمة) * قال كثير من متأخرى أئمتنا رحمهم الله يكره الاجتماع عند صاحب الميت حتى يأتى اليه من يعزى بل اذا رجع الناس من الدفن فليتفرقوا وليشتغلوا بأمورهم وصاحب الميت بأمره